

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2236/2551

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นางบุษบา อ่างบุญตาหรือศิริคุณทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147

ป.วิ.อ. มาตรา 202

พ.ร.ฎ.ระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 มาตรา 12

หลังจากจำเลยยื่นฎีกาว่ามีได้กระทำความผิดตามฟ้องและขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย จำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา แต่ในคำร้องขอให้การรับสารภาพมีข้อความว่า มูลเหตุที่จำเลยกระทำความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยย้ายสถานที่ทำงานใหม่และเป็นหน่วยงานใหม่ จึงเข้าใจว่าจำเลยมีสิทธิเบิกเงินเดือนได้ในที่ทำงานใหม่ และไม่ทราบว่าสามีจำเลยเบิกเงินเดือนของจำเลยจากที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นด้วย จึงเท่ากับจำเลยยังปฏิเสธต่อสู้อยู่ และไม่อาจถือว่าการที่จำเลยยื่นคำร้องนี้เป็นการยื่นคำร้องขอถอนฎีกาตามป.วิ.อ. มาตรา 202 ประกอบมาตรา 225

พ.ร.ฎ.ระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การโอนข้าราชการ...มาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลอาจทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอนทำความเข้าใจตกลงกับ...หรือหน่วยงานต้นสังกัดแล้วรายงานประธาน อ.ก.ท. จังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นไปยัง ก.ท. เมื่อ ก.ท. อนุมัติแล้ว ให้โอนและบรรจุได้ ทั้งนี้จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใดและจะรับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ท. เป็นผู้พิจารณากำหนด..." แสดงว่าการจะรับโอน

บรรจและแต่งตั้งจำเลยให้ดำรงตำแหน่งใดและรับเงินเดือนเท่าใดในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระต้องให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เป็นผู้อนุมัติและพิจารณา ดังนี้ เมื่อยังไม่มีหนังสือแจ้งการรับโอนจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จำเลยจึงยังคงดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ เพียงแต่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

จำเลยมาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ โดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมที่อำเภอหนองเรือ จึงต้องรับเงินเดือนจากต้นสังกัดเดิม กลับตั้งฎีกาเบิกเงินเดือนของจำเลย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระอีก อันเป็นการเบิกซ้ำซ้อนรวม 7 เดือน แล้วเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตน การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 147

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าพนักงานดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำเลยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2539 มีหน้าที่จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกเงินเดือนและการจ่าย ตลอดจนการดูแลรักษาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ซึ่งในระหว่างที่ไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จำเลยยังคงรับเงินเดือนจากสังกัดเดิม โดยจำเลยมอบฉันทะให้นายบวร สามีรับเงินเดือนแทนจำเลยจากที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไป เป็นเงินเดือนละ 9,450 บาท ในขณะที่เดียวกันเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

2539 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 วันที่ 27 ธันวาคม 2539 วันที่ 30 มกราคม 2540
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 วันที่ 31 มีนาคม 2540 และวันที่ 30 เมษายน 2540
เวลากลางวัน จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทราบดีอยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เนื่องจากได้มอบฉันทะให้ผู้มีชื่อรับเงินเดือน
จากต้นสังกัดเดิมแทนตน ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตจัดทำฎีกาเบิกเงิน
เดือนของจำเลยในเดือนต่างๆ ดังกล่าวรวม 7 เดือน เดือนละ 9,450 บาท จาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ รวมเป็นเงิน 66,150 บาท แล้วเบียดบังไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระได้รับความ
เสียหาย เหตุเกิดที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำเลยคืน
เงินจำนวน 66,150 บาท ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระแล้ว ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
147, 157 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป โดยความผิดแต่ละกระทงให้
ลงโทษตามมาตรา 147 ซึ่งเป็นโทษบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
90 รวม 7 กระทง จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 35 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุกมีกำหนด 23 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 เพียงบทเดียว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้หลังจากจำเลยยื่นฎีกาว่ามีได้กระทำความผิดตามฟ้อง
และขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย จำเลยยื่นคำร้องขอ
ให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา แต่ในคำร้องขอให้การรับสารภาพในข้อ 2 มีข้อความว่า
มูลเหตุที่จำเลยกระทำความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยย้ายสถานที่ทำงานใหม่และ
เป็นหน่วยงานใหม่ จึงเข้าใจว่าจำเลยมีสิทธิเบิกเงินเดือนได้ในที่ทำงานใหม่ และไม่
ทราบว่ามีจำเลยเบิกเงินเดือนของจำเลยจากที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ด้วย จึงเท่ากับจำเลยยังปฏิเสธต่อสู้อยู่ และไม่อาจถือว่าการที่จำเลยยื่นคำร้องนี้
เป็นการยื่นคำร้องขอถอนฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
202 ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาจึงเห็นควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยต่อไป คดีนี้ข้อ
เท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งฟังเป็นยุติว่า เดิมจำเลยทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชี 3 สังกัดที่ทำการปกครอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24
มิถุนายน 2539 จำเลยทำคำร้องถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอโอนมาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
เอกสารหมายเลข 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทำหนังสือ
ถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้พิจารณาในการโอนดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข
3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2539 อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นไม่ขัดข้องในการที่จำเลยขอโอนไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าพระตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2539 นาย
อำเภอเมืองขอนแก่นทำหนังสือแจ้งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพระว่ากรมการปกครองอนุมัติให้จำเลยโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพระได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2539 เป็นต้นไป และในวันเดียวกันองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าพระได้ออกคำสั่งที่ 20/2539 ให้รับโอนจำเลยบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังระดับ 3 งานบริหารการเงินและบัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 6 ในวันที่ 1 กันยายน 2539 นายอำเภอหนองเรือต้นสังกัดที่จำเลยรับราชการได้กำหนดส่งตัวจำเลยให้มารับตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2539 เป็นต้นไปตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 4 แต่เนื่องจากการทำเรื่องรับโอนจำเลยมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระดังกล่าวยังไม่ได้รับแจ้งการรับโอนจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จึงทำหนังสือขอยืมตัวจำเลยมาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเป็นการชั่วคราวโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมไปพลางก่อน และได้รับอนุญาตจากจังหวัดขอนแก่นแล้วตามเอกสารหมาย จ.1 ต่อมาระหว่างที่จำเลยช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จำเลยได้ตั้งฎีกาเบิกเงินเดือนของจำเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2539 ถึงเดือนเมษายน 2540 ตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.9 โดยขณะเดียวกันจำเลยได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้นายบวรสามิจำเลยรับเงินเดือนและเงินอื่นจากทางราชการ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นแทนจำเลยตามเอกสารหมาย จ.18 และในช่วงเดือนตุลาคม 2539 ถึงเดือนเมษายน 2540 นายบวรได้ตั้งฎีกาเบิกเงินเดือนของจำเลยและได้รับเงินดังกล่าวจากทางราชการไปแล้ว การเบิกเงินเดือนทั้งสองแห่งดังกล่าวจึงซ้ำซ้อนกัน ต่อมาจำเลยได้ทำหนังสือส่งเงินเดือนที่เบิกจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระคืนให้ราชการแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การโอนข้าราชการ... มาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลอาจทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอนทำความ

ตกลงกับ...หรือหน่วยงานต้นสังกัดแล้วรายงานประธาน อ.ก.ท. จังหวัดเพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นไปยัง ก.ท. เมื่อ ก.ท. อนุมัติแล้ว ให้โอนและบรรจุได้ ทั้งนี้จะบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใดและจะรับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ท. เป็นผู้
พิจารณากำหนด..." แสดงว่าการจะรับโอนบรรจุและแต่งตั้งจำเลยให้ดำรงตำแหน่งใด
และรับเงินเดือนเท่าใดในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระต้องให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) เป็นผู้อนุมัติและพิจารณา ดังนี้ เมื่อยังไม่ปรากฏว่ามีหนังสือ
แจ้งการรับโอนจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จำเลยจึงยังคงดำรงตำแหน่งเดิม
อยู่ที่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ เพียงแต่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระโดยยังไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม แม้จำเลยตั้งฎีกา
เบิกจ่ายเงินเดือนของจำเลยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและผ่านการตรวจสอบ
จากนายวิรัชติ และนายชูชัย ปลัดและประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพระ แต่ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.9 ปรากฏ
ลายมือชื่อจำเลยผู้เบิกและในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังที่ได้ขอโอนไปช่วยราชการ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จึงต้องถือว่าจำเลยซึ่งรับราชการตำแหน่งเจ้า
หน้าการเงินและบัญชีมานานถึง 17 ปี ทราบระเบียบปฏิบัติด้านการเงินอย่างดี การ
ที่จำเลยตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนของจำเลยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระทั้งที่
ทราบว่าจำเลยยังมีตำแหน่งเดิมอยู่ที่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ และจะต้องรับ
เงินเดือนที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น แสดงว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตใน
การรับเงินเดือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระแล้ว ประกอบกับใบมอบฉันทะ
เอกสารหมายเลข จ.18 ระบุว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2539 จำเลยช่วยราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าพระมอบฉันทะให้นายบวรเสมียนตราอำเภอรับเงินเดือนและเงินอื่นๆ ที่
ได้รับจากทางราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2539 เป็นต้นไป ตรงกับคำของนายบวร
พยานโจทก์ที่เบิกความว่า จำเลยขอโอนไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าพระ โดยจำเลยได้มอบฉันทะให้พยานรับเงินเดือนและเงินอื่นๆ แทนตามเอกสาร

หมาย จ.18 ซึ่งจำเลยและนายบวรต่างทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของราชการมานานหลายปี ย่อมจะทราบและเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากทางราชการ การที่จำเลยมาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระโดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมที่อำเภอหนองเรือ จึงต้องรับเงินเดือนจากต้นสังกัดเดิม กลับตั้งฎีกาเบิกเงินเดือนของจำเลย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระอีก อันเป็นการเบิกซ้ำซ้อนรวม 7 เดือน เป็นเงิน 66,150 บาท แล้วเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 คำพิพากษาฎีกาที่จำเลยอ้างมานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิทักษ์ คงจันทร์-วีระศักดิ์ นิตามณี-ตรีวุฒิ สาขากร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ